

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE
CIDADE EXEMPLO – UF**

Processo nº 0005678-42.2099.8.26.0002

SICRANA DE TAL, brasileira, professora, portadora do CPF nº 000.000.000-00, residente na Rua Imaginária, 300, Cidade Exemplo – UF, por seu advogado (Dr. Beltrano Advogado, OAB/ZZ 000.000), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência propor a presente

**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA C/C
DANOS MORAIS**

em face de LOTEADORA EXEMPLO S.A., CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com sede na Avenida Modelo, 200, Cidade Exemplo – UF, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

Em 20 de maio de 2094, a Autora adquiriu da Ré o lote 7 da quadra B do Loteamento Parque Modelo, pelo preço de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), integralmente quitado. A cláusula 6.1 do contrato fixa o prazo previsto para conclusão das obras de infraestrutura: 24 meses, contados da assinatura, prorrogável conforme cronograma aprovado pela Prefeitura. As obras deveriam, portanto, estar concluídas em 20 de maio de 2096.

As obras de pavimentação, drenagem e rede elétrica somente foram concluídas em 30 de setembro de 2097, com a emissão do Termo de Verificação de Obras pela Prefeitura, ou seja, com dezesseis meses de atraso. Durante esse período a Autora, que pretendia construir sua residência no lote, ficou privada do uso do bem.

A cláusula 6.3 do contrato estabelece multa de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor do contrato em caso de atraso no pagamento das parcelas.

II – DO DIREITO

A mora da Ré é evidente e decorre do simples decurso do prazo contratual. Nos termos da jurisprudência consolidada, o atraso na entrega do imóvel gera direito a lucros cessantes presumidos, correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, independentemente de prova do prejuízo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

A multa da cláusula 6.3 deve ser aplicada em favor da Autora, por equidade, já que o contrato só prevê penalidade contra o consumidor.

A privação do uso do lote por mais de um ano, com a frustração do projeto de construir a casa própria, configura dano moral indenizável.

III – DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer: a) a declaração da mora da Ré a partir de 20 de maio de 2096; b) a condenação da Ré ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, de 20 de maio de 2096 a 30 de setembro de 2097, no total de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); c) a condenação da Ré ao pagamento da multa contratual de 1% ao mês prevista na cláusula 6.3, invertida em favor da consumidora, no total de R\$ 12.800,00; d) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais); e) a condenação da Ré nas custas e honorários.

Dá-se à causa o valor de R\$ 34.200,00.

Cidade Exemplo, 10 de fevereiro de 2098.

Beltrano Advogado – OAB/ZZ 000.000

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE
CIDADE EXEMPLO – UF**

Processo nº 0005678-42.2099.8.26.0002

LOTEADORA EXEMPLO S.A., já qualificada, por seus advogados (Dra. Ciclana Defensora, OAB/ZZ 000.001), nos autos da ação que lhe move SICRANA DE TAL, vem apresentar CONTESTAÇÃO, pelas razões que passa a expor.

I – DO PRAZO CONTRATUAL

A cláusula 6.1 não fixa data certa: estabelece prazo previsto de 24 meses, prorrogável conforme cronograma aprovado pela Prefeitura. O cronograma de obras de um loteamento depende de aprovações e vistorias do Poder Público, de modo que o prazo é estimativo. Não há mora automática pelo simples decurso de 24 meses.

II – DA FORÇA MAIOR

Entre janeiro e agosto de 2096, a região registrou chuvas muito acima da média histórica, conforme laudo meteorológico anexo (doc. 2), o que paralisou as obras de terraplenagem e drenagem por meses. Trata-se de força maior (art. 393 do Código Civil), que afasta a responsabilidade da Ré pelo atraso.

III – DA CONCLUSÃO DAS OBRAS

As obras foram concluídas e verificadas pela Prefeitura em 30 de setembro de 2097, conforme o Termo de Verificação de Obras (doc. 3). O loteamento está integralmente entregue.

IV – DOS LUCROS CESSANTES E DA MULTA

A Autora não comprovou qualquer prejuízo. A presunção de lucros cessantes é inaplicável e, de todo modo, o percentual de 0,5% é excessivo. A multa da cláusula 6.3 é devida apenas em caso de atraso no pagamento das parcelas e não pode ser invertida contra a Ré.

V – DOS DANOS MORAIS

O atraso de obras, por si só, não gera dano moral. A Autora limita-se a alegar frustração, sem demonstrar abalo concreto. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

VI – DOS PEDIDOS

Requer a improcedência dos pedidos. Junta o contrato (doc. 1), o laudo meteorológico (doc. 2) e o Termo de Verificação de Obras (doc. 3).

Cidade Exemplo, 15 de abril de 2098.

Ciclana Defensora – OAB/ZZ 000.001

SENTENÇA

Processo nº 0005678-42.2099.8.26.0002

Vistos.

SICRANA DE TAL ajuizou ação de indenização em face de LOTEADORA EXEMPLO S.A., alegando atraso de dezesseis meses na conclusão das obras de infraestrutura do lote 7 da quadra B do Loteamento Parque Modelo. Pede a declaração da mora, lucros cessantes de 0,5% ao mês (R\$ 6.400,00), a multa da cláusula 6.3 invertida em seu favor (R\$ 12.800,00) e danos morais de R\$ 15.000,00.

A Ré contestou, sustentando que o prazo da cláusula 6.1 é estimativo, que houve força maior por chuvas atípicas, que as obras foram concluídas com Termo de Verificação de Obras e que não há prejuízo, multa invertida ou dano moral.

É o relatório. Decido.

O prazo da cláusula 6.1, ainda que prorrogável conforme cronograma aprovado pela Prefeitura, tem termo certo de 24 meses, e a Ré não demonstrou qualquer prorrogação formalmente aprovada. A mora está configurada a partir de 20 de maio de 2096.

A alegação de força maior não prospera: o laudo meteorológico juntado é genérico e não demonstra nexo entre as chuvas e a paralisação das obras, tampouco o período exato da paralisação. Chuvas são fato previsível na atividade de loteamento.

Reconhecida a mora, são devidos lucros cessantes presumidos, correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, de 20 de maio de 2096 a 30 de setembro de 2097, dezesseis meses, no total de R\$ 6.400,00. Anoto que não há nos autos prova de que a Autora tenha requerido alvará de construção ou agendado visita técnica ao lote, mas a presunção de prejuízo dispensa tal prova.

A multa da cláusula 6.3 é improcedente: a cláusula prevê penalidade apenas para o atraso no pagamento das parcelas, e sua inversão em favor da consumidora, na ausência de previsão contratual, não pode ser imposta pelo juízo.

Os danos morais são improcedentes: o atraso na conclusão de obras de infraestrutura, sem outras circunstâncias, não ultrapassa o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: (i) declarar a mora da Ré a partir de 20 de maio de 2096; (ii) condenar a Ré ao pagamento de lucros cessantes no total de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente desde cada mês de atraso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (iii) julgar improcedentes os pedidos de multa contratual e de indenização por danos morais.

Sucumbência recíproca: custas rateadas e honorários de 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono da Autora e de 10% sobre o valor dos pedidos improcedentes em favor do patrono da Ré.

P.R.I.

Cidade Exemplo, 5 de novembro de 2098.

Sicrana Julgadora – Juíza de Direito

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO – UF

Apelação Cível – Processo nº 0005678-42.2099.8.26.0002

Apelante: LOTEADORA EXEMPLO S.A. – Apelada: SICRANA DE TAL

RAZÕES DE APELAÇÃO

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, conforme guia anexa.

II – DAS RAZÕES PARA A REFORMA

A r. sentença merece reforma quanto ao percentual dos lucros cessantes. O percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato é excessivo para um lote sem edificação, que não gera renda de aluguel. A jurisprudência admite percentuais de 0,25% em casos de lote, devendo a condenação ser reduzida para R\$ 3.200,00.

III – DO PEDIDO

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reduzir os lucros cessantes a 0,25% do valor do contrato por mês de atraso, com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Cidade Exemplo, 2 de dezembro de 2098.

Ciclana Defensora – OAB/ZZ 000.001